

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4270/2552

ป.อ. มาตรา 72

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

สืบตำรวจเอกอิทธิวิฐ กำแพงเพชร

โจทก์

จำเลย

การที่จำเลยอ้างว่าผู้ตายใช้ให้จำเลยไปยืมเงินผู้อื่นมาให้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนเกิดเหตุ และจำเลยชอบที่จะต้องดำเนินการเรียกร้องบังคับให้ผู้ตายชำระหนี้ให้จำเลยตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ส่วนถ้อยคำที่ผู้ตายพูดกับจำเลยที่เป็นคำก้าวร้าวหยาบคายเป็นเรื่องที่ไม่สมควรที่จะกล่าวออกมา และเป็นที่ระคายเคืองแก่จำเลยอยู่บ้างก็ไม่ถึงขนาดที่จะถือว่าเป็นการข่มเหงจำเลยอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม การที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายจึงมิใช่เป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะตามป.อ. มาตรา 72

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 เวลากลางวันจำเลยใช้อาวุธปืนพกอัตโนมัติขนาด .45 (11 มม.) หมายเลขทะเบียน กพ 4/12507 ยิงร้อยตำรวจเอกสุรวุฒิ ที่ศีรษะด้านหลัง 1 นัด โดยเจตนาฆ่า เป็นเหตุให้ร้อยตำรวจเอกสุรวุฒิถึงแก่ความตาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 33 ตรีของกลางทั้งหมด

จำเลยให้การว่า ไม่มีเจตนาฆ่าและกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 จำคุก 20 ปี หลังเกิดเหตุจำเลยยอมมอบตัวและนำสืบเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 10 ปี ริมของกลางทั้งหมด

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติโดยคู่ความมิได้ฎีกาโต้แย้งคัดค้านว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุดังฟ้อง จำเลยใช้อาวุธปืนขนาด .45 (11 มม.) ของกลางยิงร้อยตำรวจเอกสุรวุฒิ ที่ศีรษะด้านหลัง 1 นัด เป็นเหตุให้ร้อยตำรวจเอกสุรวุฒิถึงแก่ความตาย คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยยิงผู้ตายโดยมิได้มีเจตนาฆ่า และกระทำโดยบันดาลโทสะหรือไม่ โจทก์มีนางสาวธลธาร เป็นประจักษ์พยานโจทก์เบิกความว่า วันเกิดเหตุเวลา 12.30 นาฬิกา พยานกับพนักงานของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ไปหาผู้ตายที่สถานีตำรวจนครบาลดินแดงเพื่อให้ผู้ตายช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทของธนาคารดังกล่าวโอนเงินเข้าบัญชีของพยานเกินจำนวนไป เมื่อไปถึงสถานีตำรวจนครบาลดินแดงได้มีการพูดคุยเจรจากันต่อหน้าผู้ตายภายในห้องปฏิบัติการฝ้ายสืบสวน เมื่อเจรจาทกลงกันได้แล้วได้มีการทำบันทึกข้อตกลงขึ้นโดยให้ผู้ตายลงชื่อในบันทึกไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นผู้ตายเดินไปที่ประตูทางออกห้องปฏิบัติการฝ้ายสืบสวนและหยุดยืนอยู่ที่ประตู พยานเห็นจำเลยเดินตามผู้ตายออกไปโดยหยุดอยู่ห่างจากด้านหลังผู้ตายไม่ถึง 1 เมตร แล้วจำเลยยกอาวุธปืนขึ้นชี้ยิงไปที่ด้านหลังศีรษะผู้ตายจำนวน 1 นัด ผู้ตายล้มลง พยานตกใจจึงวิ่งเข้าไปหลบในห้องด้านหลัง นอกจากนี้

โจทก์มีนายนิวัฒน์ และดาบตำรวจมานิตย์ เป็นพยานเบิกความทำนองเดียวกันว่า เวลาเกิดเหตุพยานทั้งสองอยู่บริเวณที่เกิดเหตุ โดยเมื่อมีเสียงปืนดังขึ้นพยานทั้งสอง เห็นผู้ตายล้มลงและเห็นจำเลยถืออาวุธปืนของกลางยื่นอยู่ด้านหลังผู้ตาย ส่วนจำเลย นำสืบต่อสู้ว่าใช้อาวุธปืนของกลางยิงผู้ตายโดยมิได้มีเจตนาฆ่าและเป็นการกระทำ โดยบันดาลโทสะ เห็นว่าจำเลยเป็นเจ้าพนักงานตำรวจย่อมต้องมีความชำนาญในการ ใช้อาวุธปืนของจำเลยเอง พฤติการณ์ที่จำเลยเดินตามหลังผู้ตายออกไปยืนอยู่ห่าง จากผู้ตายไม่ถึง 1 เมตร แล้วจำเลยใช้อาวุธปืนของกลางซึ่งมีประสิทธิภาพในการ ทำลายล้างสูง และสามารถก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตได้โดยง่าย ยิงผู้ตายในระยะ ใกล้ในลักษณะหาโอกาสเลือกยิงและกระสุนปืนถูกศีรษะของผู้ตายอันเป็นอวัยวะส่วน สำคัญเช่นนี้ แม้จะเป็นการยิงเพียงนัดเดียวก็ต้องถือว่าจำเลยกระทำโดยเจตนาฆ่าผู้ ตาย ที่จำเลยมิได้ยิงผู้ตายตั้งแต่พบครั้งแรกในวันเกิดเหตุเป็นเพียงพฤติการณ์ชี้ว่า จำเลยมิได้ตระเตรียมวางแผนมากระทำความผิดมาก่อน แต่ไม่เป็นเหตุผลที่แสดงว่า จำเลยมิได้มีเจตนาฆ่า ส่วนที่จำเลยต่อสู้โดยอ้างว่า เป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะ เนื่องจากจำเลยไปกู้ยืมเงินของบุคคลภายนอกมาให้ผู้ตายตามที่ผู้ตายใช้ เมื่อหนี้ถึง กำหนดเจ้าหนี้ทวงถามจากจำเลยหลายครั้ง จำเลยไปทวงถามเอาจากผู้ตาย แต่ผู้ตาย ไม่ยอมคืนให้ ทั้งผู้ตายยังได้พูดกับจำเลยว่า "ควย มาทวงอะไรมากมาย" "ควย กูไม่ ให้ ให้โคตรพ่อโคตรแม่มึงมาทวงซิ" และ "ควย กูไม่ให้แล้ว" บ้าง เป็นเหตุให้จำเลย โกรธและใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายซึ่งถือว่าจำเลยกระทำโดยบันดาลโทสะนั้น แม้หากจะ เป็นดังที่จำเลยยกขึ้นกล่าวอ้างก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้ว และจำเลยชอบที่จะ ต้องดำเนินการเรียกร้องบังคับให้ผู้ตายชำระหนี้ให้จำเลยตามขั้นตอนของกฎหมาย ต่อไป ส่วนถ้อยคำที่ผู้ตายพูดกับจำเลยดังที่จำเลยอ้างนั้น แม้จะเป็นถ้อยคำก้าวร้าว หยาดคายเป็นเรื่องที่ไม่สมควรที่กล่าวออกมา และเป็นทีระคายเคืองแก่จำเลยอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ถึงขนาดที่จะถือว่าเป็นการข่มเหงจำเลยอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็น ธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 72 ฎีกาส่วนนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น ส่วนที่

จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบา นั้น เห็นว่า จำเลยเป็นเจ้าของพนักงานตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมานะ วิริยะอุตสาหะ เคยได้รับประกาศชมเชยจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลมาก่อนตามเอกสารหมายเลข 1 ทั้งปรากฏจากคำเบิกความของสืบตำรวจเอกหญิงวิไลวรรณ ร้อยตำรวจเอกอัศวิน เพื่อนร่วมงานกับจำเลยและพันตำรวจโทบรรหาร พนักงานสอบสวนผู้บังคับบัญชาของจำเลยต่างเบิกความสอดคล้องต้องกันว่าจำเลยเป็นผู้มีอุปนิสัยดี ไม่เคยประพฤติตนในลักษณะทะเลาะเบาะแว้งกับผู้อื่น ประกอบกับจำเลยและผู้ตายมีความสนิทสนมกัน น่าเชื่อว่าคดีนี้เกิดขึ้นจากอารมณ์โกรธ ขาดความยั้งคิดของจำเลยเพียงชั่วขณะที่ตาล่างทั้งสองลงโทษจำเลยก่อนลดโทษให้จำเลยถึง 20 ปีนั้นหนักเกินไป สมควรกำหนดโทษสถานเบาลงเพื่อให้เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดีฎีกาส่วนนี้ของจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุก 15 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงลงโทษจำคุก 7 ปี 6 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เฉลิมเกียรติ ชาญศิลป์-ศุภชัย สมเจริญ-สนอง เล่าศิริวรกต)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ